RESUMÉ — Kancelářský řád Exekutorské komory

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje kancelářský chod exekutorských úřadů, vedení spisů a evidencí a dokumentační povinnosti.

Zásady a nosné koncepty: Průkaznost, dohledatelnost, ochrana údajů a řádná správa spisu.

Systematika: Organizace kanceláře, písemnosti, spisy, rejstříky, úschovy a archivace v dodaném rozsahu.

Subjekty a objekty: Exekutor, zaměstnanci úřadu a komora; spisy, dokumenty a evidované úkony.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Podřízen exekučnímu řádu č. 120/2001 Sb.; navazuje vyhláška č. 418/2001 Sb. Interní evidence není samostatným titulem zásahu do práv povinného ani náhradou procesního doručení.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona.

§ 1a

(1) Zřizování pracovišť či pravidelných pracovišť mimo sídlo exekutorského úřadu uvedené v § 1 odst. 2 je zakázáno.

§ 1b

Při úkonech mimo kancelář musí exekutor na žádost zúčastněných osob prokázat své oprávnění průkazem exekutora.

§ 2

(1) Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona.

§ 3

(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli.

§ 4

(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora.

§ 5

(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vykonavatele nebo dalšího zaměstnance exekutora.

§ 6

(1) Razítko exekutora podle § 13 zákona (dále jen „úřední razítko“) se použije a listiny se jeho otiskem opatří, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.

§ 7

(1) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka exekutor neprodleně ohlásí Komoře.

§ 13a

(1) Exekutor postupuje tak, aby byla oddělena vymožená peněžitá plnění od vlastních prostředků exekutora, a aby byl exekutor schopen určit, čí prostředky a v jaké výši se na zvláštním účtu nacházejí.

§ 14

Vrácené doručenky (dodejky) a nedoručené písemnosti se založí do jednotlivých příslušných spisů.

§ 15

(1) Písemnosti exekutora musí být čitelné, bez chyb a zkratek, které nejsou všeobecně známé; v písemnostech exekutora nelze přepisovat, vpisovat, škrtat a zatírat.

§ 16

(1) Jestliže se na listinu, kterou podepisuje exekutor, nepřipojuje otisk jeho úředního razítka, musí být razítkem nebo jiným způsobem vyznačeno jeho jméno, příjmení, akademický titul, označení „soudní exekutor“ a sídlo exekutorského úřadu, pokud nejsou tyto údaje uvedeny v záhlaví listiny.

§ 16a

(1) Písemnost vyhotovená v elektronické podobě se opatří uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou.

§ 17

(1) Všechny písemnosti, které se vztahují ke stejné věci (podání, listiny, zápisy, záznamy, rozhodnutí apod.) tvoří spis.

§ 17a

(1) Odchozí dokumenty vytvořené ve spisu vedeném v listinné podobě, které se doručují prostřednictvím informačního systému datových schránek, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či elektronickou poštou (elektronické doručení) se vyhotoví i v elektronickém stejnopisu.

§ 17b

(1) Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, musí být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal.

§ 17c

(1) Pořízené zvukové nebo zvukově obrazové záznamy (např. § 325b odst. 3, § 341 odst. 4 o.s.ř.) se ukládají na trvalém nosiči dat.

§ 21

Pro rychlejší orientaci ve spisu se do spisu před první stranu vkládá spisový přehled.

§ 22

(1) Doručenka se připevní k listu doručené listiny.

§ 23

(1) Přílohy spisu tvoří listiny a spisy, které nezůstávají ve spisu a po skončení věci se vracejí tomu, kdo je předložil.

§ 24

(1) Vyřízené spisy ukládá exekutor v číselném pořadí podle rejstříků v místnosti k tomu vyhrazené (dále jen „spisovna“).

§ 25

(1) Exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec může z listin tvořících obsah spisu uloženého v kanceláři exekutora vydávat stejnopisy, opisy nebo výpisy.

§ 25a

(1) Na vedení elektronického spisu se přiměřeně použijí předchozí ustanovení, není-li stanoveno jinak.

§ 25b

Zápis údajů podle § 35b odst. 1 písm. b), h) a i) zákona provede exekutor nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o takové skutečnosti.

§ 25c

(1) Definice XML dotazu při součinnosti s peněžními ústavy je uvedena ve zvláštním stavovském předpisu.

§ 33

Číslo, pod kterým je věc zapsaná do rejstříku, se uvádí až do ukončení řízení ve věci.

§ 34

Do 31. ledna každého roku sdělí exekutor Komoře počet exekučních řízení zahájených v předchozím kalendářním roce a spisovou značku posledního exekučního řízení zahájeného v předchozím roce.

§ 35

(1) Exekuční návrh se zapíše do rejstříku exekucí nejpozději následující pracovní den.

§ 37

(1) Vyřízení věci se v rejstříku u pořadového čísla vyznačí.

čl. 1 — Obecná ustanovení

(1) Tento řád upravuje provádění úschovy peněz, listin, cenných papírů nebo jiných movitých věcí exekutorem jakožto schovatelem podle ustanovení § 75 zákona na základě písemné žádosti fyzické nebo právnické osoby.

čl. 2 — Úschova peněz

(1) Peníze určené do úschovy přebírá exekutor některým z těchto způsobů: a) jejich složením na účet podle čl. 3 u banky při zachování podmínek o převzetí peněz v hotovosti (zákon č. 253/2008 Sb.); při výběru banky přihlédne exekutor k případným požadavkům uschovatele, nebo b) jejich bezhotovostním převodem na účet podle čl. 3.

čl. 3 — Účet exekutorské úschovy

(1) Účet, na kterém jsou uloženy peníze uschovatele (dále jen „úschovní účet“), musí být veden na jméno a příjmení exekutora.

čl. 5 — Výplata úschovy

(1) Pokud ve smlouvě uzavřené s uschovatelem není stanoveno jinak, veškeré peníze musí být uschovateli nebo příjemci úschovy vyplaceny okamžitě, když o to požádá, nebo v nejbližším termínu, který pro výplatu stanoví banka v podmínkách pro vedení úschovního účtu.

čl. 6 — Úschova listin cenných papírů a jiných movitých věcí

(1) Listiny, cenné papíry nebo jiné movité věci převzaté exekutorem do úschovy (dále jen „věci“) exekutor uloží v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno a příjmení u banky.

Podklad: Kancelářský řád_PZ.pdf • 28 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1062 slov resumé včetně úvodu z 8079 slov vyčištěného podkladu (13,15 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.